

नेपाल_चार्टर्ड_एकाउन्टेन्टस्_ऐन_२०५३

English title: Nepal Chartered Accountants Act, 1997

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् ऐन, २०५३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४३ । १० । १७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५१ २०५१ । ३ । २४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ४. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । २०४३ सालको ऐन नं. २२ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्नको नमित्तित लेखाको महत्व तथा लेखा व्यवसायीको आर्थिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व प्रति जिनचेतना जगाई लेखा व्यवसायको सम्बन्धमा सामाजिक मान्यता तथा विश्वास अभिवृद्धि गर्न र लेखा व्यवसाय एवं लेखाको महत्व प्रति लेखा व्यवसायीको उत्तरदायित्व बोध गराई लेखा व्यवसायको विकास, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नको लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद - १ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् ऐन, २०४३” रहेको छ । (२) यो ऐनको दफा २९ र ४९ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मतिदिखरि अन्य दफाहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “संस्था” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था सम्झनु पर्छ । (ख) “परिषद्” भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठन भएको परिषद् सम्झनु पर्छ । (ग) “अध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (घ) “उपाध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ङ) “पार्षद” भन्नाले परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई समेत जनाउँछ । (च) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा ३८ बमोजिम नियुक्त भएको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । (छ) “सदस्य” भन्नाले यस ऐन बमोजिम संस्थामा नाम दर्ता गराई संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरेको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ज) “चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट” भन्नाले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरेको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ज१) “फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (एफ.सी.ए.)” भन्नाले दफा १७ बमोजिम संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरेको संस्था सम्झनु पर्छ । (झ) “दर्तावाला लेखापरीक्षक (रजिस्टर्ड अडिटर)” भन्नाले लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन, २०३१ बमोजिम लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ञ) “पेशागत प्रमाणपत्र” भन्नाले पेशागत रुपमा लेखा व्यवसाय गर्न दफा २८ बमोजिम प्रदान गरिएको प्रमाणपत्र सम्झनु पर्छ । (ज१) “लेखापरीक्षण” भन्नाले पेशागत प्रमाणपत्र लई प्रचलित कानून बमोजिम गरिने लेखापरीक्षण सम्झनु पर्छ । (ज२) “वैदेशी लेखा व्यवसायी संस्था” भन्नाले वैदेशी मुलुकमा सार्वजनिक लेखा व्यवसायलाई नियमन गर्ने अधिकार प्राप्त भएको राष्ट्रिय स्तरको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था वा सो सरहको लेखा व्यवसायी संस्था सम्झनु पर्छ ।

(ज३) “लेखामान बोर्ड (एकाउन्टिङ्ग स्ट्याण्डर्ड्स बोर्ड)” भन्नाले दफा १५क. बमोजिम गठन भएको लेखामान बोर्ड सम्झनु पर्छ । (ज४) “लेखापरीक्षणमान बोर्ड (स्ट्याण्डर्ड्स अन अडिटिङ्ग बोर्ड)” भन्नाले दफा १५घ. बमोजिम गठन भएको लेखापरीक्षणमान बोर्ड सम्झनु पर्छ । (ज५) “लेखामान (एकाउन्टिङ्ग स्ट्याण्डर्ड्स)” भन्नाले लेखा व्यवसाय र वित्तीय प्रतिविदनलाई सुव्यवस्थिति र नियमन गर्नको लागि लेखामान बोर्डबाट व्यवस्थिति वा सफारिस गरिएका लेखामान र तत्सम्बन्धी निर्देशिका तथा व्याख्या सम्झनु पर्छ । (ज६) “लेखापरीक्षणमान (स्ट्याण्डर्ड्स अन अडिटिङ्ग)” भन्नाले लेखा व्यवसाय र लेखापरीक्षणलाई सुव्यवस्थिति र नियमन गर्नको लागि लेखापरीक्षणमान बोर्डबाट व्यवस्थिति वा सफारिस गरिएका लेखापरीक्षणमान र तत्सम्बन्धी निर्देशिका तथा व्याख्या सम्झनु पर्छ । (ट) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद - २ । संस्थाको स्थापना र व्यवस्था । ३. संस्थाको स्थापना: (१) लेखा व्यवसायको विकास गर्नको लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाको नामबाट एउटा संस्थाको स्थापना गरिएको छ । (२) संस्थालाई अंग्रेजी भाषामा “द इन्स्टीच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् अफ नेपाल” भनिन्छ । (३) संस्थाको प्रधान कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र संस्थाले आवश्यकता अनुसार नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्रि जुनसुकै स्थानमा आफ्नो प्रशिक्षण केन्द्र तथा शाखा उपशाखा कार्यालयहरु खोल्न सक्नेछ । ४. संस्था स्वशासित संस्था हुने: (१) संस्था अवच्छिन्तिन उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) संस्थाको काम कारबाहीको लागि आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) संस्थाले व्यक्तिसिरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) संस्थाले व्यक्तिसिरह आफ्नो नामबाट नालसि उजुर गर्न र संस्था उपर पनि सोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. संस्थाको उद्देश्य: संस्थाको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्नको नमित्तित लेखा व्यवसायको सुदृढीकरण गरी

वकिसति गर्दै लैजान सदस्यलाई आचार संहिताको परिधिभित्र रही लेखा व्यवसाय गर्न उत्प्रेरति गर्ने नियमनकारी निकाय (रेगुलेटरी बडी) को भूमिका नरिवाह गर्ने । (ख) लेखाको महत्व पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । तथा लेखा व्यवसायीको आर्थिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व प्रति जिनचेतना जगाई लेखा व्यवसायको सम्बन्धमा सामाजिक मान्यता तथा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने । (ग) लेखा व्यवसाय र लेखाको महत्व प्रति पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । लेखा व्यवसायीको उत्तरदायित्व बोध गराई लेखा व्यवसायको विकास, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने ।

(घ) लेखा व्यवसायलाई मर्यादति र विश्वासिलो बनाउन लेखा व्यवसायीको दर्ता, योग्यता तथा परीक्षा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र प्रचलन अनुरूप वकिसति गर्ने । ६. संस्थाको नाम, चनिह र अधिकार अन्य कसैले प्रयोग गर्न नपाउने: यस ऐन बमोजमि संस्थाको स्थापना भए पछि कुनै व्यक्तिले संस्थाको नामसँग मलिदोजुल्दो नाम वा चनिह प्रयोग गर्न वा संस्थाले प्रदान गर्ने कुनै पनाकिसिमिको प्रमाणपत्र कसैलाई दनि वा संस्थाको तरफबाट कसैलाई कुनै पनाकिसिमिको निर्देशन दनि लगायत संस्थाले प्रयोग गर्न पाउने कुनै पनाकिसिमिको अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने छैन । परिच्छेद - ३ । परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ७. परिषद्को गठन: (१) संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु सुव्यवस्थिति रुपले सञ्चालन गर्न गराउन र संस्थाको सम्पूर्ण काम कारबाहीहरुको रेखदेख तथा प्रबन्ध गर्नको लागि एक परिषद् गठन हुनेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र अन्य व्यवस्था भएकोमा बाहेक परिषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र विनियमका अधीनमा रही संस्थालाई भएको सबै अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ । (३) परिषदमा देहायका पार्षदहरु रहनेछन्:- । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (क) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यहरुले आफूमध्येबाट नरिवाचति दशजना सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (ख) दर्तावाला लेखापरीक्षक सदस्यहरुले आफूमध्येबाट नरिवाचति चारजना सदस्य । (ग) महालेखा परीक्षकको सफारसिमा नेपाल सरकारले लेखा सम्बन्धी अनुभव भएका व्यक्तिले मध्येबाट मनोनीत गरेका तीन जना सदस्य । (४) उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजमिका पार्षदहरु मध्ये वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (एफ.सी.ए.) हरुबाट पार्षदहरुले अध्यक्ष र उपाध्यक्षको नरिवाचन गर्नेछन् । (५) अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदावधि एक वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजिहरु पुनः एक पटकको लागि नरिवाचति हुन सक्नेछन् । (६) पार्षदहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भए पछि निजिहरु पुनः नरिवाचति वा मनोनीत हुन सक्नेछन् । (७) पार्षदहरुको नरिवाचन सम्बन्धी कार्यवधितोकपि बमोजमि हुनेछ । (८) अध्यक्ष र उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकपि बमोजमि हुनेछ । ८. पार्षद पदमा कायम नरहने अवस्था: (१) देहायका अवस्थामा पार्षद आफ्नो पदमा कायम रहने छैन:- । (क) संस्थाको सदस्य नरहेमा, । तर मनोनीत पार्षदको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (ख) पार्षदले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा परिषद्बाट स्वीकृत भएमा, । (ग) परिषद्लाई कारण सहितको सूचना नदई लगातार तीन पटक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थिति भएमा, । (घ) पदावधि समाप्त भएमा, । (ङ) दफा ३४ बमोजमिको आचरण पालन नगरेको कुरा प्रमाणति भएमा । (च) मृत्यु भएमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि राजीनामा दैदा अध्यक्षले उपाध्यक्ष समक्ष र अन्य पार्षदले अध्यक्ष समक्ष दनुि पर्नेछ ।

९. स्थानको रक्तिता र पूर्ति: (१) दफा ७ को उपदफा (३) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजमि नरिवाचति कुनै पार्षदको मृत्यु भएको वा कुनै पार्षदले राजीनामा दिएको वा कुनै पार्षद यस ऐनको व्यवस्था अनुसार संस्थाको सदस्य कायम रही रहन अयोग्य भएको कारणबाट रक्ति हुन आएको स्थानमा त्यस्तो पार्षदको बाँकी पदावधि एक वर्ष भन्दा कम भएमा परिषद्ले सोही दफाको उपदफा (३) को सोही खण्डहरुमा उल्लेख भए बमोजमि संस्थाका सदस्यहरुमध्ये कसैलाई पार्षद तोकनेछ र एक वर्ष भन्दा बढी भएमा नरिवाचनद्वारा सो पदको पूर्ति गरिनेछ । (२) दफा ७ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजमि मनोनीत कुनै पार्षदको मृत्यु भएको वा कुनै पार्षदले राजीनामा दिएको कारणबाट रक्ति हुन आएको स्थानमा त्यस्तो पार्षदको बाँकी पदावधिको लागि सोही खण्डमा उल्लेखित प्रक्रिया अपनाई कसैलाई पार्षद मनोनीत गरिनेछ । १०. परिषद्को बैठक र नरिणय: (१) अध्यक्षले तोकको मति, समय र स्थानमा कार्यकारी निर्देशकले परिषद्को बैठक बोलाउनेछ । (२) परिषद्को बैठक साधारणतया वर्षको ६ पटक बस्नेछ र दुईवटा बैठकको अन्तर तीन महिना भन्दा बढी हुने छैन । (३) परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र नजिको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ र अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा पार्षदहरुले आफूमध्येबाट छानेको पार्षदले परिषद्को बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) कूल पार्षद संख्याको पचसि प्रतिशत पार्षदले परिषद्को बैठक बोलाउन आवश्यक छ भनी अध्यक्ष समक्ष लेखित निविदन दिएमा त्यस्तो निविदन परेको पन्ध्र दिन भित्र अध्यक्षले कार्यकारी निर्देशकलाई परिषद्को बैठक बोलाउन निर्देशन दनुि पर्नेछ । (५) कूल पार्षद संख्याको पचास प्रतिशत पार्षद उपस्थिति भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (६) परिषद्को बैठकमा बहुमतको रायलाई परिषद्को नरिणय मानिनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणायक मत दिनेछ । (७) परिषद्को नरिणय कार्यकारी निर्देशकद्वारा प्रमाणति गरिनेछ । (८) परिषद्ले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा कुनै स्वदेशी वा वदेशी विशेषज्ञ, सल्लाहकार वा लेखा व्यवसायसँग सम्बन्धति लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई परिषद्को बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लनि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (९) परिषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ११. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) लेखा व्यवसायमा प्रवेश गर्नेहरुको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने । (ख) संस्थाको सदस्य तथा पहिलो

संशोधनद्वारा संशोधति । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यमा नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धी कार्यवधि निर्धारण गर्ने । (ग) निर्धारित योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई दफा १६ बमोजमि उपयुक्त कसिमिको सदस्यता प्रदान गर्ने । (घ) उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी लेखा व्यवसायको समन्वयात्मक विकास गर्ने ।

(ङ) लेखा व्यवसायको विकासको लागि दक्ष जनशक्तिको लागि चाहिने योग्यता निर्धारण गर्ने । (च) सदस्यता प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने योग्यता हासिल गर्नको लागि आवश्यक पाठ्यक्रम र व्यवहारिक तालीमको कसिमि निर्धारण गर्ने । (छ) विश्वविद्यालय वा अन्य शैक्षिक संस्थाको सहयोगमा वा संस्था स्वयंले विभिन्न शक्तिषण तथा प्रशक्तिषण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (ज) लेखा व्यवसाय गर्नको नमित्त सदस्यहरुलाई पेशागत प्रमाणपत्र दिने । (झ) सदस्यहरुलाई वृत्तिविकासका अवसरहरु प्रदान गरी नजिहरुको दक्षतामा अभिवृद्धि गिराउने । (ञ) सदस्यको तथा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यका लागि तोकिएको व्यावसायिक आचार संहिता अनुरूप सदस्य वा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले काम गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने । (ट) सदस्य तथा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले व्यावसायिक आचार संहिताको विपरीत गरेको काम कारबाही उपर अनुशासन समितिको सफारसि बमोजमि आवश्यक कारबाही गर्ने । (ठ) लेखा र लेखापरीक्षणका विविधि पक्षमा सैद्धान्तिक वा व्यवहारिक निर्देशन र मार्गदर्शनहरु दिने तथा व्यावसायिक विकासका लागि आवश्यक अन्य काम गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (ड) लेखामान बोर्ड र लेखापरीक्षणमान बोर्डद्वारा व्यवस्थिति वा सफारसि गरिएका लेखामान तथा लेखापरीक्षणमान पालन गर्ने, गराउने र सोको पालन भए नभएको नयिमन गर्ने । (ढ) सदस्यहरुको हकहतिको सुरक्षा एवं प्रतिष्ठाको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्ने । (ण) उद्योग, वाणिज्य, अर्थ, राजस्व तथा लेखा व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयका विभिन्न प्रचलित कानूनहरुको सुधारको नमित्त नेपाल सरकारलाई राय सुझाव दिने । (त) अन्तर्राष्ट्रिय लेखा व्यवसायी महासङ्घ तथा क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय महासङ्घहरुको सदस्यता ग्रहण गर्ने तथा अन्य मुलुकका लेखा व्यवसायी संस्थाहरुसँग सम्पर्क स्थापना गर्ने । (थ) विश्वविद्यालय तथा अन्य शक्तिषण संस्थासँग समन्वय राखी लेखा शक्तिषाको लागि उपयुक्त शैक्षिक मापदण्ड सफारसि गर्ने । (द) दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक तालीम, गोष्ठी र सेमिनार सञ्चालन गर्ने । (ध) सेवारत लेखा जनशक्तिको भलाईका लागि अल्पकालीन वा दीर्घकालीन तालीम, गोष्ठी आदि सञ्चालन गर्ने । (न) लेखा व्यवसायसँग सम्बन्धित सामग्रीहरु प्रकाशन गर्ने । (प) लेखा व्यवसायसँग सम्बन्धित पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने । (फ) परिषद्बाट गठन हुने समितिहरुले अपनाउनु पर्ने कार्यवधि निर्धारण गर्ने । (ब) संस्थाको बजेट स्वीकृत गर्ने तथा कोषको प्रबन्ध गर्ने । (भ) संस्थाको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरु नियुक्त गर्ने र नजिहरुको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा तोकने । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (भ१) सदस्यको लागि अनिवार्य व्यावसायिक शक्तिषाको व्यवस्था गर्ने । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

(भ२) लेखा प्रावधिक तयार गर्न शक्तिषा प्रणालीको विकास र तत्सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने । (म) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिम तथा विनियम बमोजमि तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने । (य) यस ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने अन्य कामहरु गर्ने । १२. काम कारबाही बढेर नहुने: कुनै पार्षदको स्थान रिक्त रहेको वा पार्षद हुनको नमित्त चाहिने योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई पार्षदमा निर्वाचित वा मनोनित भई पार्षदको निर्णय बमोजमि कुनै काम कारबाही भएको रहेछ भने सोही कारणले मात्र त्यसरी भैसकेको काम कारबाही बढेर हुने छैन । १३. परिषद्का समितिहरु: (१) परिषद्ले आफू प्रति जवाफदेही हुनेगरी देहाय बमोजमिका स्थायी समितिहरु गठन गर्न सक्नेछ:- । (क) अनुशासन समिति, । (ख) परीक्षा समिति, । (ग) कार्यकारणी समिति, । (घ) व्यावसायिक मार्गदर्शन समिति । (२) परिषद्ले संस्थाको उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य समितिहरु गठन गर्न सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि गठन भएका समितिहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (५) उपदफा (१) बमोजमि समिति गठन गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बाहेक एक समितिमा रहेका सदस्यहरु अर्को समितिमा समेत रहने गरी समितिको गठन गरिने छैन । १४. अनुशासन समिति: (१) कुनै सदस्य पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा आचारसंहिता विपरीत कुनै काम पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । कारबाही गरेको छ भनी कसैले संस्थामा उजुरी दिएमा वा संस्थालाई त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएमा सो उपर छानबनि गरी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि परिषद्मा सफारसि गर्न देहाय बमोजमिको एक अनुशासन समिति रहनेछ:- । (क) दफा ७ को उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजमिका पार्षदहरु मध्येबाट परिषद्ले तोकिएको फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (एफ.सी.ए.) - सभापति । (ख) पार्षदहरु मध्ये परिषद्बाट मनोनित तीनजना - सदस्य । (ग) सदस्यहरु मध्ये परिषद्बाट मनोनित दुईजना - सदस्य । (घ) महालेखापरीक्षकबाट मनोनित एकजना - सदस्य । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुशासन समितिको सभापति वा कुनै सदस्यले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम, विनियम वा आचार संहिता विपरीत कुनै काम कारबाही गरेको छ भनी परेको उजुरी उपर छानबनि गरी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि परिषद्मा सफारसि गर्नको नमित्त बस्ने बैठकमा त्यस्तो सभापति वा सदस्यले भाग लिन र मतदान गर्न पाउने छैन । (३) अनुशासन समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि र अनुशासन समितिको सभापति तथा सदस्यहरुको पदावधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) अनुशासन समितिलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपर आदेश जारी गर्ने र साक्षी प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ । (५)

अनुशासन समितिले छानबनिबाट दोषी देखिएको सदस्य पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । उपर आवश्यक कारबाहीका लागि आफ्नो राय ठहर साथ परषिद्धा सफारसि गर्नेछ र त्यस्तो सफारसि उपर परषिद्धा वचिर गरी सम्बन्धति सदस्य पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको ।

लाई कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजमिको कुनै सजाय गर्न सक्नेछ:- । (क) नसहित दनि, । (ख) बढीमा पाँच वर्षसम्मको लागि सदस्यताबाट हटाउने, । (ग) कुनै खास अवधिको लागि लेखा व्यवसाय गर्न नपाउने गरी रोक लगाउने, । (घ) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पेश प्रमाणपत्र वा सदस्यताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने । (ङ) कुनै पार्षदले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम, वनियिम वा आचार संहति वपिरीत कुनै काम कारबाही गरेको सम्बन्धमा अनुशासन समितिले छानबनि गरी त्यस्तो पार्षद उपर आवश्यक कारबाही चलाउनको लागि राय ठहर साथ परषिद्धा सफारसि पेश गरेकोमा त्यस्तो सफारसि उपर परषिद्धा नरिणय गर्दा त्यस्तो पार्षदले परषिद्धाको सो बैठकमा भाग लनि र मतदान गर्न पाउने छैन । (७) उपदफा (५) बमोजमिको सजाय गर्नु अर्घा परषिद्धा सम्बन्धति पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मनासबि माफकिको मौका दनि पर्नेछ । (८) उपदफा (५) बमोजमिको नरिणयमा चर्तित नबुझे सम्बन्धति सदस्य पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । ले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १५. कार्यकारणी समिति: (१) परषिद्धाको नर्देशनमा रही संस्थाको दैनिकि कार्य सञ्चालन गर्नको लागि देहायका सदस्यहरु रहेको एक कार्यकारणी समितिको गठन गरिनेछ:- । (क) अध्यक्ष - अध्यक्ष । (ख) उपाध्यक्ष - उपाध्यक्ष । (ग) परषिद्धा पार्षदहरु मध्येबाट मनोनति गरेको दुईजना - सदस्य । (घ) कार्यकारी नर्देशक - सदस्य सचवि । (२) कार्यकारणी समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा बैठकको कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-३क. । लेखामान बोर्ड । १५क. लेखामान बोर्डको गठन: पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१) लेखा व्यवसाय र वत्तितीय प्रतविदनलाई सुव्यवस्थति र नयिमन गर्नको लागि नेपाल सरकारले एक लेखामान बोर्डको गठन गर्नेछ । (२) लेखामान बोर्डमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारले फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुमध्येबाट मनोनति गरेको एकजना - अध्यक्ष । (ख) प्रतनिधि, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ग) नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति । प्रतनिधि, महालेखापरीक्षकको कार्यालय - सदस्य । (घ) प्रतनिधि, महालेखा नयिन्त्रकको कार्यालय - सदस्य । (ङ) रजिष्ट्रार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय - सदस्य । (च) नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति । महानर्देशक, आन्तरिक राजस्व वभाग - सदस्य । (छ) नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधति । अध्यक्ष वा नजिले तोकिएको प्रतनिधि, नेपाल धर्तिपत्र बोर्ड - सदस्य । (ज) नेपाल सरकारले परषिद्धाको सफारसिमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुमध्येबाट मनोनति गरेका पाँचजना - सदस्य । (झ) नेपाल सरकारले परषिद्धाको सफारसिमा दर्तावाला लेखापरीक्षक सदस्यहरुमध्येबाट मनोनति गरेको एकजना - सदस्य । (३) लेखामान बोर्डले आवश्यक देखेमा सम्बन्धति वज्जिलाई आफ्नो बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लनि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) को खण्ड (क), (ज) र (झ) मा उल्लिखित सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि नजिहरु पुनः नयिक्त वा मनोनयन हुन सक्नेछन् । (५) लेखामान बोर्डको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि सो बोर्ड आफैले नर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (६) लेखामान बोर्डको सचिवालय संस्थाको प्रधान कार्यालयमा रहनेछ । १५ख. लेखामान बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: लेखामान बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) लेखा व्यवसाय र वत्तितीय प्रतविदनलाई सुव्यवस्थति र नयिमन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लेखामान (इन्टरनेसनल एकाउन्टिङ् स्ट्यान्डर्ड) समेतको आधार लई लेखामानको व्यवस्था गर्ने, । (ख) लेखामानको विकास गर्न उपयुक्त वधितयार गर्ने र लेखामान सम्बन्धी सामग्री प्रकाशन गर्ने, । (ग) लेखामानको संशोधन, सुधार र परमार्जन गर्ने, । (घ) लेखामानको व्याख्या गर्ने, । (ङ) लेखामान सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने । १५ग. पदमा कायम नरहने अवस्था: देहायको कुनै अवस्थामा लेखामान बोर्डको सदस्य आफ्नो पदमा कायम रहने छैन:- । (क) राजीनामा दिएमा, । (ख) बनि कुनै सूचना तीन पटकसम्म लेखामान बोर्डको बैठकमा लगातार अनुपस्थति रहेमा, । (ग) नैतिक पतन देखिनि फौजदारी अभयिगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको भएमा, । (घ) मगज बगिरेमा, । (ङ) साहुको ऋण तर्नि नसकी दामासाहीमा परेमा, । (च) मृत्यु भएमा, । (छ) संस्थाको सदस्यको हकमा दफा २२ बमोजमि सदस्यता दर्ता कतिबबाट नाम हटाइएमा । परचिछेद-३ख. । लेखापरीक्षणमान बोर्ड । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १५घ. लेखापरीक्षणमान बोर्डको गठन: (१) लेखा व्यवसाय र लेखापरीक्षणलाई सुव्यवस्थति र नयिमन गर्नको लागि नेपाल सरकारले एक लेखापरीक्षणमान बोर्डको गठन गर्नेछ । (२) लेखापरीक्षणमान बोर्डमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारले फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुमध्येबाट मनोनीत गरेको एकजना — अध्यक्ष । (ख) प्रतनिधि, अर्थ मन्त्रालय — सदस्य । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (ग) प्रतनिधि, महालेखापरीक्षकको कार्यालय — सदस्य । (घ) नेपाल सरकारले परषिद्धाको सफारसिमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु मध्येबाट मनोनीत गरेका तीनजना — सदस्य । (ङ) नेपाल सरकारले परषिद्धाको सफारसिमा दर्तावाला लेखापरीक्षक सदस्यहरुमध्येबाट मनोनीत गरेका एकजना — सदस्य । (३) लेखापरीक्षणमान बोर्डले आवश्यक देखेमा सम्बन्धति वज्जिलाई आफ्नो बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लनि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (२) को खण्ड (क), (घ), र (ङ) मा उल्लिखित सदस्यहरुको

पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र पदावधिसमाप्त भएपछि निजिहरु पुनः नयुक्त वा मनोनयन हुन सक्नेछन् । (५) लेखापरीक्षणमान बोर्डको बैठक सम्बन्धी कार्यवधिसो बोर्ड आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (६) लेखापरीक्षणमान बोर्डको सचिवालय संस्थाको प्रधान कार्यालयमा रहनेछ । १५ड. लेखापरीक्षणमान बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: लेखापरीक्षणमान बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- ।

(क) लेखा व्यवसाय र वित्तीय प्रतविदनलाई सुव्यवस्थिति र नियमन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षणमान (इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ) समेतको आधार लई लेखापरीक्षणमानको व्यवस्था गर्ने, । (ख) लेखामानपरीक्षणको विकास गर्न उपयुक्त वधितियार गर्ने र लेखापरीक्षणमान सम्बन्धी सामग्री प्रकाशन गर्ने, । (ग) लेखापरीक्षणमानको संशोधन, सुधार र परिमार्जन गर्ने, । (घ) लेखापरीक्षणमानको व्याख्या गर्ने, । (ङ) लेखापरीक्षणमान सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने । १५च. पदमा कायम नरहने अवस्था: देहायको कुनै अवस्थामा लेखापरीक्षणमान बोर्डको सदस्य आफ्नो पदमा कायम रहने छैन:- । (क) राजीनामा दिएमा, । (ख) बना कुनै सूचना तीन पटकसम्म लेखापरीक्षणमान बोर्डको बैठकमा लगातार अनुपस्थिति रहेमा, । (ग) नैतिक पतन देखिनि फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको भएमा, । (घ) मगज बगिरेमा, । (ङ) साहुको ऋण तरि नसकी दामासाहीमा परेमा, । (च) मृत्यु भएमा, । (छ) संस्थाको सदस्यको हकमा दफा २२ बमोजमि सदस्यता दर्ता कतिबबाट नाम हटाइएमा । परिच्छेद-४ । संस्थाको सदस्यता । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १६. संस्थाको सदस्यता: (१) संस्थाको सदस्यतालाई देहाय बमोजमिको श्रेणीमा विभाजन गरिनेछ:- । (क) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, र । (ख) दर्तावाला लेखापरीक्षक । (२) देहायको योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई दफा १८ को अधीनमा रही चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको सदस्यता दनि पर्नेछ:- । (क) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन, २०३१ बमोजमि “क” वर्गको चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको आधारमा “ख” वर्गको दर्तावाला लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र पाएको । (ख) संस्था वा संस्थाबाट मान्यता प्राप्त वदिशी लेखा व्यवसायी संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण भई लेखा व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यावसायिक तालीम प्राप्त गरेको । (३) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन, २०३१ बमोजमि “ख”, “ग” वा “घ” वर्गको लेखापरीक्षकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई दफा १६ को अधीनमा रही दर्तावाला लेखापरीक्षकको सदस्यता दनि पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । १७. फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (एफ.सी.ए.): देहायका सदस्यहरुलाई तोकिए बमोजमि फेलो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको सदस्यता दनि सकिनेछ:- । (क) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन, २०३१ बमोजमि “क” वर्गको दर्तावाला लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ती, । (ख) कम्तीमा पाँच वर्ष लेखा व्यवसायमा संलग्न रहेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य । १८. सदस्यता दर्ताको लागि योग्यता: देहायको व्यक्ती संस्थाको सदस्यमा दर्ताको लागि योग्य मानिने छैन:- । (क) दफा १६ को उपदफा (२) र (३) बमोजमिको योग्यता नभएको, । (ख) एक्काईस वर्षको उमेर पूरा नभएको, । (ग) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (घ) साहुको ऋण तरि नसकी दामासाहीमा परेको, । (ङ) नैतिक पतन देखिनि फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको, । (च) मगज बगिरेको ।

१९. नाम दर्ता गराउनु पर्ने: (१) संस्थाको सदस्य हुन चाहने यस ऐन बमोजमि योग्यता पुगेको व्यक्तिले तोकिए बमोजमिको विवरणहरु खोली तोकिए बमोजमिको ढाँचामा संस्थामा दरखास्त दनि पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्नको लागि नाम दर्ता गर्न तोकिए बमोजमिको शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) दफा १६ को उपदफा (३) बमोजमि सदस्यता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेका व्यक्तिले आफ्नो नाम संस्थाको सदस्यतामा दर्ता गराउन चाहेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐनको दफा २९ र ४९ प्रारम्भ गरेको मतिले छ महिनाभित्र संस्थामा दरखास्त दनि पर्नेछ । सो अवधिभित्र सदस्यताको लागि दरखास्त नदनि व्यक्तिले यो ऐन बमोजमि सदस्यता पाउने छैन । २०. सदस्यता दर्ता प्रमाणपत्र: (१) दफा १९ को उपदफा (१) बमोजमि दरखास्त दनि व्यक्ती संस्थाको सदस्यमा दर्ता योग्य देखिएमा परिषदले त्यस्तो व्यक्तिको नाम संस्थाको सदस्यतामा दर्ता गरी सदस्यको कसिमि खोली तोकिए बमोजमिको ढाँचामा सदस्यता दर्ताको प्रमाणपत्र दनि पर्नेछ । (२) संस्थाले सदस्यताको श्रेणी अनुसार तोकिए बमोजमिको छुट्टा छुट्टै सदस्यता दर्ता कतिब राख्नु पर्नेछ । (३) संस्थाको सदस्यता दर्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २१. व्यवसाय छोडेमा वा ठेगाना बदलेमा सूचना गर्नुपर्ने: सदस्यले आफ्नो व्यवसाय छोडेमा वा ठेगाना बदलेमा व्यवसाय छोडेको वा ठेगाना बदलेको पैतीस दिनभित्र संस्थालाई सूचना गर्नु पर्नेछ । २२. नाम हटाउने र पुनः दर्ता गर्ने व्यवस्था: (१) देहायको कुनै अवस्थामा परिषदले सदस्यको नाम सदस्यता दर्ता कतिबबाट हटाउने आदेश दनि सक्नेछ:- । (क) नैतिक पतन देखिनि फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएमा, । (ख) संस्थालाई बुझाउनु पर्ने शुल्क नबुझाएमा, । (ग) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमिको पेशागत आचरण पालना नगरेमा, । (घ) मगज बगिरेमा, वा । (ङ) मृत्यु भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि सदस्यताबाट नाम हटाइएको व्यक्तिले मनासबि माफकिको कारण देखाई पुनः सदस्यता प्राप्त गर्न दरखास्त दिएमा परिषदले तोकिए बमोजमिको दस्तुर लई नजिको नाम पुनः दर्ता गरी सदस्यता दनि नर्णय गर्न सक्नेछ । २३. प्रमाणपत्र रद्द गर्ने: धोका वा गल्तीले कुनै व्यक्तिको नाम संस्थाको सदस्यतामा दर्ता हुन गएको कुरा जानकारी हुन आई जाँचबुझ गर्दा सो कुरा साँचो ठहरिनि आएमा परिषदले त्यस्तो व्यक्तिको सदस्यता दर्ता प्रमाणपत्र तथा पेशागत प्रमाणपत्र पाएको भए सो समेत रद्द गर्न सक्नेछ र सोको सूचना पत्रपत्रकामा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।

परचिछेद-५ । परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था । २४. पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकहरूको व्यवस्था गर्ने: (१) परिषदले लेखा व्यवसायी पहिलो संशोधनद्वारा थप । वा लेखा प्रावधिक हुनको लागि चाहिने शैक्षिक स्तर, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्धारण गरी परीक्षा संचालन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको परीक्षाको व्यवस्था गर्दा परिषदले आवश्यक देखेमा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्रका विश्वविद्यालय तथा अन्य देशका लेखा व्यवसायी संघ, संस्था वा विशेषज्ञको सल्लाह र सहयोग समेत लिन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको परीक्षा परिषदले आफैँ वा स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालय वा अन्य संस्थाको सहयोग लई संचालन गर्न सक्नेछ । (४) लेखा व्यवसायी पहिलो संशोधनद्वारा थप । वा लेखा प्रावधिक सम्बन्धी परीक्षामा सम्मिलित हुन आवश्यक पर्ने योग्यता तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) परीक्षा संचालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (६) यस परिच्छेद बमोजिम संस्थाबाट संचालन हुने अध्ययन तथा अध्यापन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । २५. प्रमाणपत्र दिने: परिषदले यस परिच्छेद बमोजिम लएको परीक्षा उत्तीर्ण भएको व्यक्तिलाई तोकिए बमोजिम प्रमाणपत्र दिनेछ । परिच्छेद-६ । शैक्षिक योग्यताको मान्यता । २६. परिषदले मान्यता दिने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) कुनै विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र तालीम प्राप्त गरेको व्यक्तिले त्यस्तो परीक्षा र तालीमको मान्यताको लागि संस्थामा तोकिए बमोजिम दरखास्त दिनु पर्नेछ र यसरी मान्यताको लागि दरखास्त परेमा परिषदले त्यस्तो परीक्षा र तालीमलाई मान्यता दिने नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको परीक्षा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । र तालीमको मान्यता दिनु अघि दरखास्तवालाले कुनै शर्त पूरा गर्नु पर्ने परिषदले ठहर्याएमा त्यस्तो शर्त समेत तोकिदिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम कुनै शर्त पूरा गर्नु पर्ने गरी तोकिएकोमा त्यस्तो शर्त पूरा भएपछि मात्र यस ऐन बमोजिम संस्थाको सदस्यताको लागि दरखास्त दिने सकिनेछ । २७. विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थालाई मान्यता: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) परिषदले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृत लई विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाहरू र त्यस्ता संस्थाहरूले लएको परीक्षा र प्रदान गरेको तालीमलाई मान्यता दिने सक्नेछ । (२) परिषदले उपदफा (१) बमोजिम मान्यता दएका संस्थाहरूको सूची बनाई राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचीमा पर्ने संस्थाले लएको परीक्षा र प्रदान गरेको तालीमको मान्यताका सम्बन्धमा दफा २६ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक पर्ने छैन । परिच्छेद-७ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पेशागत प्रमाणपत्र । २८. पेशागत प्रमाणपत्र: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्न चाहने सदस्यले पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि तोकिए बमोजिमको ढाँचामा संस्थामा दरखास्त दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम दरखास्त दिने सदस्यले तोकिए बमोजिमका शर्तहरू पूरा गरेपछि परिषदले त्यस्ता सदस्यलाई तोकिए बमोजिमको ढाँचामा पेशागत प्रमाणपत्र दिनेछ ।

(३) पेशागत प्रमाणपत्र पाएका सदस्यको लागि परिषदले शर्तहरू निर्धारण गरी त्यस्ता शर्तहरू पालन गर्न लगाउने र त्यस्ता सदस्यहरूका लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्न सक्नेछ । २८क. लेखा व्यवसायी संस्था दर्ता गर्नु पर्ने: पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१) लेखा व्यवसायी संस्थाको नामबाट लेखापरीक्षण सेवा संचालन गर्न चाहने पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले त्यस्तो संस्था दर्ता गर्न तोकिए बमोजिमको ढाँचामा संस्थामा दरखास्त दिनु पर्नेछ । (२) लेखा व्यवसायी संस्था दर्ता सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजिम हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको कार्यवधि पूरा भएपछि परिषदले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा लेखा व्यवसायी संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र दिनेछ । २९. लेखा परीक्षण सेवा प्रदान गर्न नपाउने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त नगरी कुनै व्यक्तिले लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्न पाउने छैन । तर कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थापना भएका कम्पनी वा व्यावसायिक संस्थाको लेखापरीक्षण बाहेक अन्य लेखापरीक्षणको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले छुट्टै व्यवस्था गरी नियमन गर्न गराउने यस दफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । ३०. दर्तावाला लेखापरीक्षक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखत कायम रहेका दर्तावाला लेखापरीक्षकहरूलाई परिषदले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम तथा विनियमहरू अधीनमा रही यस ऐन बमोजिम लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्न तोकिए बमोजिम वर्गीकरण गरी पेशागत प्रमाणपत्र दिनेछ । तर त्यस्ता दर्तावाला लेखापरीक्षकहरूलाई नजिह्रूले लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन, २०३१ बमोजिम पाई आएका सुविधाबाट वञ्चित गरिने छैन । ३०क. लेखापरीक्षण गर्न पाउने हद: पहिलो संशोधनद्वारा थप । दफा ३० बमोजिम वर्गीकरण भएका पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले लेखापरीक्षण गर्न पाउने हद नेपाल सरकारको स्वीकृत लई परिषदले तोकिए बमोजिम हुनेछ । ३०ख. पेशागत प्रमाणपत्रको वर्ग वृद्धि हुन सक्ने: पहिलो संशोधनद्वारा थप । दफा ३० बमोजिम दर्तावाला लेखापरीक्षकले प्राप्त गरेको पेशागत प्रमाणपत्र परिषदले तोकिए बमोजिमको कार्यवधि अपनाई वर्ग वृद्धि गर्न सक्नेछ । ३१. प्रतविदनमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले आफूले गरेको लेखा परीक्षणको प्रतविदनमा तोकिए बमोजिमका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछ । ३२. नामावली प्रकाशित गर्ने: संस्थाले प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष भुक्तान भएको तीन महिनाभित्र सदस्यहरूको र पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यहरूको नामावली प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ३३. शुल्क बुझाउनु पर्ने: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । सदस्य, पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्य र दफा २८क. बमोजिम दर्ता भएका लेखा व्यवसायी संस्थाले तोकिए बमोजिमको शुल्क संस्थालाई बुझाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-८ । आचरण ।

३४. आचरण पालन गर्नु पर्ने: (१) सदस्य र पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको पूर्ण पालना गर्नु पर्छ । (२) आफ्नो वर्गको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले प्रमाणपत्र नपाएका व्यक्तिसँग साझेदारी वा अन्य कुनै कसिमिबाट मली लेखापरीक्षण कार्य गर्नु हुँदैन । (३) संस्थाको सदस्यता पाएको व्यक्तिलाई बाहेक अन्य व्यक्तिसँग आफूले पाएको वा आर्जन गरेको लेखा परीक्षण शुल्क वा पारिश्रमिकमा कुनै कसिमिको साझेदारी गर्न वा मुनाफामा हस्सिस् दानि हुँदैन र सदस्यता पाएको व्यक्तिलाई लगायत अन्य कुनै व्यक्तिसँग आफूले पाएको वा आर्जन गरेको व्यावसायिक शुल्कमा कमसिन, दलाली आदि दानि हुँदैन । (४) डर, धाक, त्रास वा प्रलोभन देखाई कसैलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । लेखा व्यवसायको कामहरू पाउनका लागि प्रभावति गर्न हुँदैन । (५) आफूलाई काम लगाउने व्यक्तिलाई प्रचलति कानूनले बाध्य गराएको व्यक्तिलाई बाहेक अन्य व्यक्तिलाई आफ्नो व्यवसायको सलिसलामा पाएका सूचना तथा स्पष्टीकरणहरू दानि वा भन्न हुँदैन । (६) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले आफू वा आफ्नो साझेदार वा कर्मचारीले जाँचिउजु नगरेसम्म कुनै पनि आर्थिक विवरण प्रमाणति गर्न वा कुनै कसिमिको प्रतविदन दानि हुँदैन । (७) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले आफ्नो वा आफ्नो साझेदारको हति भएको कुनै संस्थाको आर्थिक विवरण प्रमाणति गर्दा वा प्रतविदन दानि आफ्नो वा आफ्नो साझेदारको स्वार्थ नहिति रहेको कुरा पनि स्पष्ट रुपले उल्लेख गर्नु पर्नेछ । तर कम्पनीमा शेयर होल्डर मात्र भएकोमा स्वार्थ नहिति रहेको माननि छैन । (८) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले आफूले प्रमाणति गरेको कुनै पनि आर्थिक विवरणलाई यथार्थ रुपमा दर्शाउन आफूलाई थाहा भएका कुनै पनि मूलभूत कुराहरू स्पष्ट रुपले देखाउनु पर्नेछ वा आफूले थाहा पाएसम्म आफूले प्रमाणति गरेको आर्थिक विवरणमा कुनै गलत विवरण वा स्पष्टीकरण रहेछ भने सो पनि स्पष्ट रुपले उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (९) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले आफ्नो व्यवसायको सलिसलामा गर्नुपर्ने कर्तव्य सावधानीपूर्वक गर्नु पर्नेछ र प्रचलति कानून तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी मान्य सिद्धान्त अनुरूप नभएका वा नगरएका कुनै पनि मूलभूत कुराहरूमाथि सम्बन्धति सबैको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्नेछ । (१०) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले आफूले काम गरे बापत पाउनु पर्ने पारिश्रमिकलाई मुनाफाको प्रतशित वा अन्य कुनै अनश्चिति नतजिा माथि आधारति गर्नु हुँदैन । (११) नेपाल सरकारको कुनै कार्यालय, विभाग वा कुनै संस्थालाई प्रचलति कानून बमोजमि दानि पर्ने सूचना, स्पष्टीकरण वा विवरणमा जानी जानी वा लापरबाही साथ झुठो कुरा उल्लेख गर्नु हुँदैन ।

(१२) आफूले नोकरी गरेको संस्थाको सेवा गर्नु छोडेको कम्तीमा तीन वर्ष नपुगी सो संस्थाको लेखापरीक्षण गर्नु हुँदैन । (१३) प्रचलति कानून बमोजमि लेखापरीक्षणमा नयिक्त हुन आवश्यक रीत पूरा भएको यकीन नगरी कुनै पनि पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले कुनै संस्थाको लेखापरीक्षणकमा भएको नयिक्तस्वीकार गर्नु हुँदैन । (१४) लेखा परीक्षण सम्बन्धमा आफ्नो राय व्यक्त गर्नु अगाडी यथेष्ट रुपमा सम्बन्धति सूचना प्राप्त गरेको हुनु पर्छ । (१५) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्य र सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी अन्य कुराहरु तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३५. उजुरी गर्न सक्नि: (१) कुनै पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्य उपर यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा उल्लिखित आचरणको पालना नगरेको वा त्यस्तो पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम उल्लङ्घन गरेमा सरोकारवालाले संस्थामा उजुरी दानि सक्नेछ । (२) कुनै पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचरणको पालना नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने तथ्य फेला परेमा त्यस्तो पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्य उपर कारबाही गर्न कार्यकारी निर्देशकले प्राप्त तथ्यहरु सहति परिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्नेछ । परिच्छेद-९ । संस्थाको कोष । ३६. संस्थाको कोष: (१) संस्थाको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहाय बमोजमिका रकमहरु रहनेछन्:- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, । (ख) अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी संघ, संस्थाबाट प्राप्त रकम, । तर यस्तो रकम प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (ग) संस्थाका सदस्यहरुको नाम दर्ता गर्दा वा पेशागत प्रमाणपत्र दानि प्राप्त गरेको रकम, । (घ) संस्थाको चल अचल सम्पत्तिबाट आर्जन हुने रकम, । (ङ) संस्थालाई अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम । (२) संस्थालाई प्राप्त सबै रकम संस्थाको नाममा नेपालको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (३) संस्थाको तर्फबाट गर्नु पर्ने सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिनेछन् । तर संस्थालाई कुनै नश्चिति उद्देश्यको लागि प्राप्त भएको रकम सोही उद्देश्यमा मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ । (४) कोषबाट गरिने खर्च परिषद्को रेखदेख र नियन्त्रणमा रही कार्यकारी निर्देशकले गर्नेछ । (५) कोषको खाताको सञ्चालन परिषद्ले तोके बमोजमि हुनेछ । ३७. संस्थाको कोषको लेखा तथा लेखापरीक्षण: (१) संस्थाको आय व्ययको लेखा परिषद्ले तोके बमोजमिको ढाँचामा राखिनेछ । (२) संस्थाको हिसाब कतिबको लेखापरीक्षण परिषद्ले तोकेको लेखा व्यवसायीबाट हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले चाहेमा संस्थाको हिसाब कतिब सम्बन्धति कागजात जुनसुकै बखत जाँचन वा जाँच लगाउन सक्नेछ । परिच्छेद-१० । कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था । ३८. कार्यकारी निर्देशक: (१) संस्थाको प्रशासकीय काम कारबाही सञ्चालन गर्नको लागि परिषद्ले लेखा सम्बन्धी अनुभव भएको कुनै व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नयिक्त गर्नेछ ।

(२) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र परषिदले चाहेमा नजिलाई पुनः नयुक्त गर्न सक्नेछ । (३) कार्यकारी निर्देशकको अनुपस्थितिमा परषिदले संस्थाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई कार्यकारी निर्देशकको काम गर्न तोकन सक्नेछ । ३९. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) परषिदप्रति जिम्मेवार रही पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । संस्थाको प्रमुखको रुपमा काम गर्ने, । (ख) संस्थाको दैनिक प्रशासनिक काम गर्ने, । (ग) संस्थाको वार्षिक बजेट तयार गरी परषिदमा पेश गर्ने, । (घ) संस्थाको हिसाब कतिब राख्ने तथा राख्न लगाउने, । (ङ) सदस्य र पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यहरुको दर्ता कतिब जमिमा लई अद्यावधिक रुपमा राख्ने, राख्न लगाउने । (२) कार्यकारी निर्देशकले परषिदको रेखदेख र नियन्त्रणमा रही कार्य गर्नेछ । (३) यस ऐनमा लेखिएदखि बाहेक कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४०. संस्थाका अन्य कर्मचारी: (१) कार्यकारी निर्देशकको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी संस्थालाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरुको नयुक्ति परषिदले गर्नेछ । (२) संस्थाका कर्मचारीहरुको सेवाको शर्त, पारिश्रमिक र सुविधाहरु तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-११ । दण्ड सजाय । ४१. दण्ड सजाय: (१) यस ऐन बमोजमि पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पेशागत प्रमाणपत्र नलई पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । लेखापरीक्षण गर्ने व्यक्तिलाई दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) कसैले दफा ६ को उल्लङ्घन गरी संस्थाको नाम, चिन्ह वा संस्थाले प्रयोग गर्न पाउने कुनै पनकिसिमिको अधिकारको प्रयोग गरेमा नजिलाई पहिलो पटक भए एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ र त्यसपछि पनित्यस्तो काम गरेको ठहरेमा पटके पछि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । तर कानूनद्वारा गठित संस्था वा विश्वविद्यालय वा संस्थासँग सम्बन्धित निकायहरुको हकमा यो उपदफा लागू हुने छैन । (३) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पेशागत प्रमाणपत्र नपाएको व्यक्तिले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यको हैसियतले कुनै कागजातमा दस्तखत गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) यस दफामा लेखिएदखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको बखलाप कुनै काम गर्ने सदस्यलाई पाँच वर्षसम्मको लागि नलिम्बन गरी दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (५) उजुर गर्नुपर्ने मनासबि माफकिको कारण बेगर सदस्यलाई दुःख दनि नयितले कुनै व्यक्तिले उजुर गरेको ठहरेमा त्यस्तो उजुर गर्ने व्यक्तिलाई एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

(६) दफा ३५ बमोजमि कुनै सदस्यको वरिद्धमा परषिद समक्ष त्यस्तो उजुर पर्न आएमा दफा १४ बमोजमि कारबाही हुने बाहेक अन्य मुद्दाहरु सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । उच्च अदालतमा मुद्दा चलाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-१२ । विविधि । ४२. तदर्थ परषिदको गठन: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ७ बमोजमि परषिदको गठन नभएसम्म संस्थाको सदस्य हुन चाहने योग्यता पुगेको व्यक्तिको नाम दर्ता गरी सदस्यता दर्ताको प्रमाणपत्र दनि सम्बन्धमा यस ऐन बमोजमि परषिदले गर्ने कार्य गर्न र सदस्यहरु मध्येबाट परषिदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्षदहरुको निर्वाचन गर्नका लागि देहायका सदस्यहरु रहेको एक तदर्थ परषिदको गठन गरिनेछ:- । (क) अध्यक्ष, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एसोसिएसन — अध्यक्ष । (ख) लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन, २०३१ बमोजमि लेखापरीक्षकको रुपमा नाम दर्ता गराएका लेखापरीक्षकहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेका तीनजना — सदस्य । (ग) नेपाल सरकारले तोकिएको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत — सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन भएको तदर्थ परषिदले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र सदस्यहरु मध्येबाट परषिदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्षदहरुको निर्वाचन गरी सक्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि गठन भएको तदर्थ परषिदले आफ्नो बैठक सम्बन्धी कार्यवधिरि अन्य कार्य प्रणालीहरु आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ । (४) दफा ७ बमोजमि परषिदको गठन भएपछि उपदफा (१) बमोजमि गठन भएको तदर्थ परषिद स्वतः विघटन हुनेछ । यसरी तदर्थ परषिद विघटन भएपछि उक्त तदर्थ परषिदले परषिदको तर्फबाट गरेको सम्पूर्ण काम कारबाही परषिदले नै गरे सरह मानिनेछ । ४३. असल नयितले गरेको काममा बचाउ: परषिद वा संस्थाको समितिको कुनै सदस्य वा कार्यकारी निर्देशक वा संस्थाका कर्मचारीले असल नयितले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम अनुरूप गरेको कुनै काम कारबाहीहरु प्रति नजिहरु व्यक्तित्वित रुपमा जिम्मेवार हुने छैनन् । ४४. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) परषिदले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये सबै वा केही अधिकार आवश्यकतानुसार समिति वा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि कुनै अधिकारीलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आफ्नो सामान्य रेखदेखमा रही प्रयोग गर्ने गरी नजिले आफू मुनिका अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ४५. निर्देशन दनि सक्ने: (१) नेपाल सरकारले संस्थाको काम कारबाहीका सम्बन्धमा परषिदलाई आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ । (२) महालेखापरीक्षकले लेखा व्यवसायको विकास, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा परषिदलाई आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि नेपाल सरकार वा महालेखापरीक्षकले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु परषिदको कर्तव्य हुनेछ । ४६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: संस्थाले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा अर्थ मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ४७. नियम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि परषिदले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ७ बमोजमि परिषद् गठन नभएको अवस्थामा संस्थाको सदस्यता दर्ताको प्रमाणपत्र दनि र पार्षदहरुको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको निमित्त दफा ४२ बमोजमि गठन भएको तदर्थ परिषद्ले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि बनेका नियमहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुनेछन् । (४) उपदफा (१) बमोजमि परिषद्ले बनाएका नियमहरु लागू भएपछि उपदफा (२) बमोजमि तदर्थ परिषद्ले बनाएका नियमहरु स्वतः नष्कृत हुनेछन् । ४८. वनियिम बनाउने अधिकारः परिषद्ले संस्थाको दैनिकि कार्य सञ्चालनको लागि यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही वनियिमहरु बनाउन सक्नेछ । ४९. खारेजी र बचाउः (१) लेखापरीक्षक सम्बन्धी ऐन, २०३१ खारेज गरिएको छ । (२) कुनै प्रचलति कानूनमा महालेखा परीक्षकको वभिगबाट मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकलाई सो कानूनको प्रयोजनको निमित्त मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षकको रुपमा मान्यता दइएको भए यो ऐन प्रारम्भ भए पछित्यस्ता मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षक भन्नाले यस ऐन बमोजमिको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पेश प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यलाई जनाएको माननिछ ।